

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 487/2532

พนักงานอัยการจังหวัดตรัง

โจทก์

นางลักขณาหรือเลี่ยน รัตนประเสริฐ

จำเลย

นางลักขณาหรือเลี่ยน รัตนประเสริฐ

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า เป็นฎีกาในปัญหา ข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 218 จึงไม่รับ

จำเลยเห็นว่า ปัญหาที่ว่า พยานโจทก์เบิกความแตกต่างขัดแย้งกันเป็นข้อสาระสำคัญแห่งคดีอันเป็นเหตุให้ศาลยกฟ้องได้หรือไม่เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เพิ่งเกิดขึ้นจากคำพิพากษาศาลอุทธรณ์โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 88)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15,67 จำคุก 5 ปี ฯลฯจำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 87)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 88)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับฎีกาของจำเลยที่ว่าปัญหาเรื่องพยานโจทก์
เบิกความแตกต่างขัดแย้งกันอันควรถือเป็นข้อสาระสำคัญแห่งคดีหรือไม่เพียงใด
ย่อมถือเป็นข้อกฎหมายนั้นเห็นว่าปัญหาดังกล่าวเป็นการโต้แย้งเกี่ยวกับข้อเท็จจริง
โดยตรงมิใช่เป็นปัญหาข้อกฎหมายดังที่จำเลยเข้าใจ ดังนั้นเมื่อปรากฏว่าคดีนี้ศาล
อุทธรณ์พิพากษายืนและลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน 5 ปีคดีจึงต้องห้ามฎีกาในปัญหา
ข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 คำสั่งศาลชั้น
ต้นที่ไม่รับฎีกาจำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว อุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับฎีกาของจำเลยที่ว่าปัญหาเรื่องพยานโจทก์
เบิกความแตกต่างขัดแย้งกันอันควรถือเป็นข้อสาระสำคัญแห่งคดีหรือไม่เพียงใด
ย่อมถือเป็นข้อกฎหมายนั้นเห็นว่าปัญหาดังกล่าวเป็นการโต้แย้งเกี่ยวกับข้อเท็จจริง
โดยตรงมิใช่เป็นปัญหาข้อกฎหมายดังที่จำเลยเข้าใจ ดังนั้นเมื่อปรากฏว่าคดีนี้ศาล
อุทธรณ์พิพากษายืนและลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน 5 ปีคดีจึงต้องห้ามฎีกาในปัญหา
ข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 คำสั่งศาลชั้น
ต้นที่ไม่รับฎีกาจำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(สวัสดี รอดเจริญ-ส่อง สุขะบุญณพันธ์-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ